

Статус выполнения первоочередных мер

00_СТАТУС_выполнения.md

По состоянию на 16.08.2026. Базовый документ — ../ЮРИДИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ.md.

Сводка по пяти первоочередным пунктам

№	Пункт	Статус	Чем закрыт / что мешает
1	Установить, что стоит за oui.interfonica.cloud	● Частично	Юрлицо установлено и проверено. Площадка, апстрим и логирование промптов — не установлены , требуется письменный ответ. Документ 02
2	Договор поручения обработки со шлюзом	● Готов к подписанию	Самозанятый вправе подписать; договорённость с Интерфоникой есть. Подписывать сейчас, не дожидаясь ООО . Документ 03
3	Удалить regions: fra1, зафиксировать актом	● Выполнено	Файл удалён, кодовая база вычищена, акт составлен. Документ 01
4	Уведомление в РКН по ст. 22	● Готово к подаче	Самозанятый вправе и обязан подать. Развилка по срокам зависит от одного факта — обрабатывались ли уже реальные ПДн. Документ 04
5	Убрать «обезличивание» из материалов	● Выполнено	Все внешние тексты исправлены. Документ 05

Исправление ранее данной оценки (16.08.2026, вторая редакция)

В первой редакции настоящего документа утверждалось, что статус физического лица блокирует пункты 2 и 4. **После уточнения о наличии самозанятости и договорённости с контрагентом это утверждение снимается.**

Также сняты как неверные два довода первой редакции: - «платежи физическому лицу влекут обязанности налогового агента и уплату страховых взносов у заказчика» — при работе с самозанятым и наличии чека из приложения «Мой налог» этого не происходит; - «реестр российского ПО требует юридического лица» — по ПП РФ от 16.11.2015 № 1236 правообладателем может быть гражданин РФ без двойного гражданства.

Что осталось в силе: самозанятость не подходит для сделки с ИНК — из-за лимита дохода 2,4 млн Р в год, запрета на наём работников и неограниченной личной имущественной ответственности. Разбор и план — документ 06_Выбор_организационно-правовой_формы.md.

Что фактически сделано в кодовой базе

Файл	Изменение	Риск поломки
web/vercel.json	Удалён (резервная копия сохранена вне репозитория)	Нет — Vercel не используется
web/package.json	Поле description: убрано упоминание Vercel, введена корректная терминология	Нет — валидность JSON проверена
web/README.md	Переработан: терминология, правовая оговорка, требование размещения в РФ	Нет — документация
README.md	Заголовок и вводный абзац; добавлена правовая оговорка	Нет — документация
ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md	Заголовок, резюме для слайда, раздел о косвенных идентификаторах; добавлена обязательная оговорка	Нет — документация
web/app/api/_shared.ts	Тексты подсказок об ошибках и комментарии: убраны упоминания Vercel	Нет — только строки и комментарии
web/app/api/anonymize/route.ts	Комментарий	Нет
server.py	Три комментария; добавлен TODO(ИБ, Р0) у открытого CORS со ссылкой на анализ	Нет — синтаксис проверен py_compile

Не изменялось намеренно: review.py:1158 — системная инструкция для языковой модели. Правка потребовала бы повторного измерения полноты детекции, а юридического риска этот текст не несёт.

Проверки после правок: python3 -m py_compile server.py — успешно; web/package.json — валидный JSON; сплошной поиск fra1 по репозиторию — совпадений нет.

Главное, что выяснилось по ходу и меняет план

1. Самозанятости достаточно, чтобы двигаться сейчас; ООО нужно к сделке с ИНК

Пункты 2 и 4 разблокированы: физическое лицо на НПД вправе и заключить договор поручения обработки (ч. 3 ст. 6 152-ФЗ не предъявляет требований к организационно-правовой форме), и подать уведомление в Роскомнадзор.

Подписывать с Интерфоникой нужно сейчас, а не после регистрации ООО. Пока договора нет, передача персональных данных на инференс-эндпоинт остаётся без правового основания — то есть нарушение длится. Устранять его надо тем инструментом, который доступен сегодня, а при регистрации ООО заменить сторону дополнительным соглашением.

ООО регистрировать параллельно. Для сделки с ИНК самозанятость не годится по трём причинам: лимит дохода 2,4 млн Р в год (при превышении статус слетает в тот же день, и оплату по контракту принять физически нельзя), запрет на наём работников и неограниченная личная имущественная ответственность при регрессе. Сравнение форм и последовательность действий — документ 06.

Отдельно про передачу прав. Продукт создан физическим лицом, исключительное право принадлежит ему. Регистрация ООО право не переносит — нужен договор об отчуждении исключительного права. Без него ООО будет продавать то, что ему не принадлежит; это первое, что проверит юридическая служба ИНК.

2. Присланные сертификаты — не то, чем кажутся

Три документа из четырёх — **сертификаты активации сервисов техподдержки и обновления ViPNet**, то есть подтверждение оплаченной подписки, а не подтверждение защищённости. Полезное из них: у Интерфоники есть ГОСТ-криптография класса KC2 (ViPNet Administrator и Client, сеть № 21902) и сертифицированная система обнаружения вторжений ViPNet IDS NS1000. Это хороший аргумент для службы ИБ заказчика — но это средства у **провайдера**, наш канал ими не защищён, лицензий по одной штуке, а ViPNet Client указан для Windows, тогда как бэкенд работает под Linux.

Четвёртый документ — **аттестат соответствия № 1068.00022.2024 от 29.03.2024** — как раз тот, что нужен. Выдан надлежащим лицензиатом (АО «ВСЦ ЕВРААС», ИНН 3808001025, лицензии ФСТЭК проверены). **Но прислана только титульная страница**, а вся юридическая сила аттестата — в приложениях: область действия, класс защищённости, срок, перечень технических средств.

Главный вопрос к Интерфонике теперь звучит так: входят ли в область действия аттестата те мощности, на которых стоит инференс-эндпоинт и на которых будет размещён наш контур. Если нет — аттестат к нашему случаю отношения не имеет, каким бы солидным он ни выглядел.

3. Vercel действительно не использовался — но конфигурация была

Со слов правообладателя платформа не применялась, файл `vercel.json` — артефакт ранней разработки. Это существенно улучшает картину по пункту А.2 анализа: если реальные документы через зарубежный контур не проходили, состава по ч. 8 ст. 13.11 КоАП нет.

Но это утверждение нужно подкрепить. В акте 01 оставлены поля для фиксации периода и факта развёртывания. Заполнить их следует по документам (история деплоев, логи), а не по памяти: именно этот вопрос задаст служба ИБ заказчика, увидев файл в истории репозитория.

4. Временный контур `anon.cpscore.ru` — открытый вопрос

Сайт заявлен как временный, с переездом к Интерфонике за 1–2 дня. **Территория его размещения не проверена.** Если он физически расположен за пределами РФ, вопрос локализации не решён, а лишь переехал с одного домена на другой. Проверить до подписания акта 01.

5. Git-репозитория в каталоге нет

Каталог `anonymizer` не находится под контролем версий (`.git` отсутствует). Зафиксировать изменения коммитом невозможно, поэтому доказательством служат: акт 01, настоящий файл и резервная копия удалённого `vercel.json`.

[РЕКОМЕНДАЦИЯ] Инициализировать репозиторий. Для вендорского аудита история изменений — стандартное требование, и её отсутствие само по себе замечание.

Следующие шаги, по порядку

№	Действие	Кто	Срок
1	Подписать соглашение о поручении с Интерфоникой как самозанятый (документ 03)	Собственник	Сейчас — устраняет длящееся нарушение
2	Направить запрос в ООО «ИНТЕРФОНИКА» (документ 02, Часть III)	Собственник	Сегодня
3	Проверить территорию размещения anon.spcore.ru	Технический	1 день
4	Установить факт: обрабатывались ли уже ПДн реальных субъектов → выбрать срок подачи уведомления в РКН	Собственник	1 день
5	Заполнить поля в акте 01 по документам, подписать	Собственник	2 дня
6	Завершить перенос к Интерфонике, получить подтверждение адреса ЦОД	Технический	2 дня
7	Закрыть блокирующие ИБ-замечания: аутентификация на входе, CORS, привязка job_id	Технический	2–3 дня разработки
8	Зарегистрировать ООО	Собственник	3–5 дней, параллельно
9	По получении ответа Интерфонки — заполнить форму фиксации (документ 02, Часть IV)	Собственник	по факту
10	Издать приказ о назначении ответственного, утвердить и опубликовать Политику обработки ПДн	Собственник	1 неделя
11	Договор об отчуждении исключительного права от физического лица к ООО	Собственник	после регистрации
12	Заменить сторону в договоре с Интерфоникой; подать уведомление в РКН от ООО	Собственник	после регистрации

Пункты 1–7 не зависят от регистрации юридического лица и выполняются немедленно.
Пункт 1 — самый срочный: он закрывает главный риск из всего анализа.

Что по-прежнему нельзя заявлять заказчику

До получения письменных ответов от Интерфонки и завершения переноса:

- ✗ «Обработка полностью локализована на территории РФ» — площадка инференс-эндпоинта не подтверждена.
- ✗ «Инфраструктура аттестована» — область действия аттестата неизвестна.

- **✗** «Персональные данные не передаются третьим лицам» — передаются на инференс-эндпоинт.
- **✗** «Соответствуем 152-ФЗ» — нет модели угроз, акта уровня защищённости и договоров поручения.

Полный перечень — 05_ГЛОССАРИЙ_терминологии.md, раздел 3.